

トカイ技研

取引条件・免責事項

統合案

作成日：2026年7月28日

本書は、発注確認書と一体で運用する取引条件・免責事項の原案です。個別案件の内容は発注確認書を優先します。実運用前に専門家による確認を推奨します。

第1条 適用範囲

- 本取引条件は、トカイ技研が行う設計、3D スキャン、CAD 再構築、試作、製作支援その他の業務に適用します。
- 個別案件の作業内容、成果物、金額、支払条件および納期は、発注確認書の記載を優先します。
- 発注確認書と本取引条件を一体として、当該案件の契約内容とします。

第2条 作業範囲および仕様

- トカイ技研が行う作業は、発注確認書に記載された範囲に限ります。
- 発注確認書に記載されていない性能、精度、用途、機能、法令適合性または耐久性は、保証対象に含まれません。
- 口頭説明、参考画像、初期相談その他の内容と発注確認書の記載が異なる場合は、発注確認書を優先します。
- 発注後の仕様変更、追加作業、再測定または再設計には、追加料金および納期変更が発生する場合があります。

第3条 顧客提供情報

- トカイ技研は、顧客から提供された寸法、図面、写真、3D データ、用途、使用条件その他の情報を基に作業を行います。
- 提供情報の不足、誤り、変更または申告漏れに起因する不適合、再作業または納期遅延については、追加費用が発生する場合があります。
- 現物確認を行っていない場合、写真、寸法または提供データのみでは確認できない形状、干渉、個体差および取付条件があります。

第4条 確認および承認

- トカイ技研は、必要に応じて画像、図面、動画、画面共有、閲覧用 3D データその他の確認資料を顧客へ提示します。
- 顧客による形状、寸法、仕様または試作内容の承認後に、次の工程へ進みます。
- 承認後の顧客都合による変更、再設計または再製作は、原則として有償対応とします。
- 顧客からの回答、承認、資料提出または支給品の到着が遅れた場合、納期を変更することがあります。

第5条 確認用データ

- 確認用データは、顧客が形状、仕様または作業進捗を確認するために提供するものであり、正式な納品物ではありません。
- 確認段階では、原則として編集または製造に使用できる STEP、STL、ネイティブ CAD データその他の実用データは提供しません。
- 確認用データを、製造、複製、改変、解析、リバースエンジニアリングまたは第三者への提供に使用することはできません。
- 確認用データを AI その他の自動生成・解析システムへ入力し、追加設計、派生形状、代替成果物または製造用データを生成することはできません。

- 前二項に定める利用を希望する場合は、事前にトカイ技研の承諾を得たうえで、利用範囲および料金を別途定めます。
- 確認用データを利用して顧客または第三者が目的を達成した場合でも、既に完了した作業に対する料金の支払義務は消滅しません。

第6条 納品物

- 正式な納品物は、発注確認書に種類、形式および数量を明記したものに限りします。
- 完成品、PDF 図面、画像、STL、STEP、ネイティブ CAD データ、点群、メッシュおよび測定資料は、それぞれ別個の納品物として取り扱います。
- 発注確認書に記載されていない中間データ、検討案、不採用案、作業履歴および作業用データは納品対象に含まれません。
- 編集または製造に利用可能な STL、STEP、ネイティブ CAD データその他の実用データは、原則として当該案件の残金入金確認後に納品します。
- 顧客が残金を支払う前に契約を終了した場合、未納品の実用データを受け取ることはできません。
- 納品形式によって保持されない形状履歴、パラメータ、拘束条件、フィーチャー情報その他の編集情報については保証しません。

第7条 納品物の利用

- 顧客は、正式に納品された完成形の STL、STEP、図面その他の成果物を、発注時に確認した目的の範囲で使用できます。
- 発注確認書に特段の制限がない限り、顧客は納品物を自ら改造し、または第三者へ製造を委託できます。
- 顧客または第三者による改造、変換、解析、再構築または追加設計後のデータおよび製作物は、トカイ技研の保証対象外とします。
- 納品物を第三者へ販売、再配布または設計データ単体の商品として提供する場合は、事前に利用条件を協議します。
- 納品物の利用許諾は、トカイ技研が保有するすべての作業データ、ノウハウまたは知的財産を譲渡するものではありません。

第8条 測定データおよび作業情報

- 次に掲げる情報は、発注確認書に納品物として明記した場合を除き、トカイ技研の作業情報として納品対象に含まれません。
- スキャン生データおよび点群データ／測定座標および測定点一覧／寸法抽出値および断面データ／基準面、基準軸および位置合わせ情報／誤差補正、ノイズ除去および欠損補完の情報／補正前後のメッシュデータ／CAD 再構築の履歴、パラメータおよび拘束条件／作業用ネイティブ CAD データ／治具、テンプレート、処理条件および作業手順／中間形状、検討案および不採用案
- 前項の情報には、トカイ技研が測定、判断、補正、整理または再構築するために投入した労務および技術上の知見が含まれます。
- 顧客が前項の情報の提供を希望する場合は、対象範囲、利用目的、第三者提供の可否、料金および権利関係を個別に定めます。

- 最終成果物から顧客が独自に測定、解析または再構築を行うことは妨げません。ただし、その結果についてトカイ技研は保証しません。

第9条 権利の帰属

- 顧客が提供した図面、データ、製品および顧客固有の情報に関する権利は、顧客または正当な権利者に帰属します。
- 顧客の依頼に基づき作成された最終成果物の利用範囲は、発注確認書および本取引条件に従います。
- トカイ技研が従前から保有する技術、ノウハウ、テンプレート、作業方法、汎用部品、処理手順その他の情報は、引き続きトカイ技研に帰属します。
- 案件の遂行過程で作成された作業データおよび測定情報は、正式な納品対象とした場合を除き、トカイ技研に留保します。
- 単純な幾何形状、一般的な設計手法または公知の技術について、トカイ技研が独占的な権利を主張するものではありません。
- 権利そのものを顧客へ譲渡する場合は、対象物、譲渡範囲、対価および第三者への提供可否を個別契約で定めます。

第10条 顧客から提供されるスキャン対象物

- 顧客は、スキャン、測定、複製またはCAD再構築を依頼する対象物について、正当な所有権または作業を依頼する権限を有するものとします。
- 顧客は、対象物について第三者の特許権、意匠権、著作権、商標権、営業秘密その他の権利を侵害するおそれがないことを確認するものとします。
- 権利侵害、不正取得品、盗品、複製禁止品その他の疑いがある場合、トカイ技研は作業を拒否または中止できます。
- 対象物の摩耗、変形、破損、欠損、腐食、経年劣化、修理または改造状態は、測定結果および再構築データへ反映される場合があります。
- 現物から、製造当初の寸法、設計意図、製造公差、内部構造または未使用時の形状を完全に特定できることは保証しません。
- 対象物に付着した汚れ、塗膜、錆、変形または異物を、元の形状と区別できない場合があります。

第11条 スキャンおよび測定精度

- 3Dスキャンおよび現物測定には、使用機器、対象物の材質、表面状態、形状、温度および測定環境に応じた誤差が生じます。
- 光沢面、透明面、黒色面、柔軟物、細い形状、深い穴、狭い隙間、裏面および死角部分は、取得できない、または精度が低下する場合があります。
- スキャン結果には、ノイズ除去、位置合わせ、穴埋め、平滑化、推定または再構築が含まれる場合があります。
- スキャンデータは対象物を完全に複製するものではありません。
- 精度保証が必要な位置、寸法および許容差は、発注時に個別に指定するものとします。
- 指定のない部分については、用途上必要とトカイ技研が判断する範囲で測定および再構築を行います。

第12条 スキャン対象物の取扱い

- トカイ技研は、対象物を善良な管理者の注意をもって取り扱います。
- スキャンまたは測定のため、対象物へ艶消し剤その他の表面処理、位置合わせ用マーカの貼付、治具への固定、部品の分解または取外し、清掃その他の前処理が必要となる場合があります。
- 対象物へ直接影響する処置を行う場合は、原則として事前に顧客の承認を得ます。
- 対象物の材質、表面処理または劣化状態によっては、処置の痕跡、変色、剥離または微細な傷が生じる可能性があります。
- 経年劣化、材質の脆化、既存の亀裂、接着部の劣化または内部損傷により、通常の手扱い、固定、分解または測定中に破損する場合があります。
- 希少品、高額品、代替不能品または文化的価値を有する物品は、作業方法、補償条件および作業可否を事前に個別協議します。
- 顧客から事前に申告されていない損傷、脆弱性または特殊な取扱条件に起因する損害については、保証対象外となる場合があります。

第13条 対象物の発送および返却

- 顧客は、対象物の性質および価値に適した梱包を行うものとします。
- 発送中または返送中の紛失、破損および配送遅延は、原則として運送事業者の補償条件に従います。
- 高額品、希少品または代替不能品については、追跡、補償または保険のある配送方法を使用するものとします。
- 梱包不良に起因する破損について、トカイ技研は責任を負いません。
- トカイ技研が対象物を受領した時点で確認できた外観上の傷、破損または欠品は、必要に応じて記録します。

第14条 CAD再構築

- CAD再構築は、測定結果および対象物の形状を、指定用途に適した設計データへ整理する作業です。
- 元の設計意図、製造公差、内部構造、材料特性または製造時の形状を完全に再現するものではありません。
- 摩耗、変形、破損または改造された対象物を基にした場合、その状態が再構築結果へ反映されることがあります。
- 純正品との完全一致、完全互換または第三者製品との完全な適合を保証するものではありません。
- 用途上不要な微細形状、表面の凹凸または製造痕は、省略または簡略化する場合があります。

第15条 試作および少量製作

- 試作品および少量製作品は、量産品と同等の外観、耐久性、精度または品質を保証するものではありません。
- 材料および製造方法の特性により、積層痕、工具痕、支持材跡、バリ、反り、収縮、色差、傷または寸法差が生じる場合があります。
- 機能確認、形状確認または取付確認を目的とした試作品は、継続使用または最終製品としての使用を想定していない場合があります。
- 外観品質、寸法公差、材料、表面仕上げまたは耐久性に指定がある場合は、発注時に個別に定めます。

第16条 車両および機械への適合

- 車両および機械には、年式、型式、製造時の個体差、経年変化、修理歴および改造歴による差があります。
- 現車確認または実物合わせを行っていない場合、取付適合を完全に保証するものではありません。
- 顧客または第三者が取付作業を行う場合、取付方法および取付後の安全確認は施工者が行うものとします。
- 指定外の車種、型式、部品または用途への流用は保証対象外とします。
- 使用前に、干渉、緩み、脱落、配線、可動部、操作および安全装置への影響がないことを確認してください。

第17条 法令適合および高危険用途

- トカイ技研が法令適合性の確認を明示的に受託した場合を除き、車検、保安基準その他の法令への適合を保証しません。
- 公道使用または事業用途における最終的な適法性の確認は、顧客または施工事業者が行うものとします。
- 制動、操舵、乗員保護、燃料、高電圧その他、故障時に重大な事故へ直結する用途は、事前協議がない限り受託対象外とします。
- 試作品または形状確認品を重要保安部品としてそのまま使用しないでください。
- 高危険用途として受託する場合は、材料、強度、試験、取付方法および責任範囲を個別に定めます。

第18条 支払および中途終了

- 支払時期および支払割合は、発注確認書に定めます。
- 着手金は、調査、測定、設計、データ作成、材料手配その他の初期作業へ充当します。
- 顧客都合により途中で作業を終了する場合、終了時まで完了した作業、手配済み材料、外注費その他の実費に相当する金額を請求します。
- 顧客が確認用データまたは途中成果を利用して目的を達成したことは、残金または完了済み工程に対する料金を支払わない理由にはなりません。
- 支払期限を過ぎた場合、トカイ技研は作業、納品およびデータ提供を停止できます。
- 残金入金前に提供した確認資料は、正式な納品物へ転換されません。

第19条 保証および検収

- 顧客は、納品後、発注確認書に定める期間内に成果物を確認するものとします。
- 発注内容と明確に異なる不具合が確認された場合、修正、補修、再製作または返金その他の合理的な方法を協議します。
- 顧客都合の仕様変更、納品後の改造、取付不良、指定外用途、経年劣化または第三者による加工は保証対象外とします。
- 顧客または第三者によってデータまたは製作物が変更された場合、変更部分およびその影響を受ける部分は保証対象外とします。
- 無償修正の対象、期間および回数は、発注確認書に定めます。

第20条 納期

- 納期は、発注確認書に確定日として明記した場合を除き、予定日とします。
- 材料調達、外注工程、配送、設備故障、災害、停電その他の事情により、納期を変更する場合があります。
- 作業開始後に隠れた損傷、測定困難箇所、追加調査または設計上の問題が判明した場合、費用および納期を再協議します。
- 顧客からの回答、承認、資料または支給品の到着が遅れた期間について、納期を延長できるものとします。

第21条 損害賠償

- トカイ技研の責任により、納品物が発注確認書に定める内容へ適合しない場合、修正、補修、再製作、代金の減額または返金その他の合理的な方法により対応します。
- トカイ技研の軽過失により顧客に損害が生じた場合、トカイ技研が責任を負う損害は、トカイ技研の行為と相当因果関係のある、通常かつ直接に生じた損害に限るものとします。
- 前項の場合における損害賠償額は、当該損害の原因となった案件の契約金額を上限とします。
- 前二項の責任制限は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
- トカイ技研の故意または重大な過失により生じた損害／生命または身体に生じた損害／法令により責任の制限が認められない損害
- 前項により責任制限が適用されない場合であっても、トカイ技研が責任を負う範囲は、法令および個別の事情に基づき、トカイ技研の行為と相当因果関係のある損害について判断します。
- 顧客、取付作業者、製造委託先その他の第三者にも、損害の発生または拡大の原因がある場合は、それぞれの責任の程度を考慮して賠償範囲を定めます。
- 顧客による改造、指定外用途での使用、取付不良、点検不足、異常発生後の継続使用、使用条件の不遵守その他、顧客または第三者の行為に起因する損害について、トカイ技研は責任を負いません。ただし、法令上トカイ技研が責任を負う場合を除きます。
- 顧客から預かった現物、部品その他の物品に損害が生じた場合は、当該物品の時価、修理可能性、代替可能性、顧客から事前に申告された価額および双方の責任の程度を考慮して補償内容を定めます。
- 高額品、希少品、代替不能品または時価が案件の契約金額を大きく上回る物品については、顧客が引渡し前にその旨および価額を申告し、作業可否、補償上限、配送保険その他の取扱条件を個別に定めるものとします。
- トカイ技研の故意または重大な過失による場合を除き、営業損失、逸失利益、機会損失、データ消失その他の間接的または特別な事情から生じた損害については、法令上認められる範囲で責任を負いません。
- 生命または身体に生じた損害について責任上限が適用されない場合であっても、営業損失、事業上の逸失利益その他の派生的な損害まで当然に補償対象となるものではなく、法令および個別の事情に基づいて判断します。
- 本条の全部または一部が法令により無効または適用を制限される場合は、その範囲に限って適用しないものとします。

第22条 データの保管

- 納品後のデータ保管期間は、発注確認書またはトカイ技研が別途定める運用方針に従います。
- 保管期間終了後は、納品済みデータ、作業データおよび測定データを削除する場合があります。

- 顧客は、納品データを受領後、自ら適切な方法で保管するものとします。
- 保管期間終了後の再納品、形式変換または再作成には、追加料金が発生する場合があります。

運用上の注意

- 本書は発注確認書と同時に提示し、顧客が確認できる状態で保存してください。
- 案件固有の納品形式、利用範囲、精度、検収期間、支払条件および預かり品の価額は、発注確認書に明記してください。
- 確認用データは画像・動画・閲覧専用形式を基本とし、編集可能な実用データは原則として残金入金後に納品してください。